

## Требование и обращение по Jus Cogens & Erga Omnes:

### *о необходимости установления каскадной судебной уголовной реабилитации*

---

Адресат: Судья Стамбол

Основание: Решение судьи Григораш по делу № 1-568/98 от 13.10.1998 г.

Инициатор: Мачерет Алексей, инвалид I группы, IDNP 2000001159655

Правовое основание: ст. 7, 29, 251, 401–405 УПК РМ; ст. 281, 403 ГПК РМ; Протоколы к Европейской Конвенции о защите прав человека; Постановление № 1298 от 24.07.1997; ст. 17 Римского Статута.

### **I. Фактическая основа**

1. 13 октября 1998 г. судья Ион Бусуйок признал сотрудника МВД РМ Дулча Виктора Григоре виновным по ст. 185 ч. 3 УК РМ за превышение служебных полномочий, сопровождавшееся пытками в отношении гражданина Мачерета Алексея.
2. Суд установил, что Мачерет был жертвой пыток: избиений, связывания, применения приёмов «ласточка», «лом», «противогаз» — действий, запрещённых международным правом *jus cogens*.
3. Несмотря на признание факта пыток и виновности Дулчи, приговор носил условный характер (5 лет условно на 1 год), что оставило жертву без реабилитации и компенсации.
4. Сам Мачерет не был признан жертвой («*victima*») в международном значении и был позже незаконно привлечён к уголовной ответственности тем же органом, допустившим пытки.

### **II. Юридические основания каскадной реабилитации**

1. В силу ст. 251 УПК РМ — все процессуальные акты, принятые с нарушением компетенции или публичности, являются недействительными и могут быть заявлены на любой стадии уголовного судопроизводства.
2. Нарушение ст. 7 и 29 Конституции и Европейской Конвенции (право на жизнь, свободу, защиту от пыток) требует восстановления правового порядка путём каскадной реабилитации.
3. Согласно ст. 405 ГПК РМ, исковая давность не распространяется на требования, связанные с пытками и повреждением здоровья — реабилитация не имеет срока давности.
4. Прецедент судьи Григораш создаёт основание для обязательного объединения и

пересмотра всех уголовных дел, где Мачерет фигурирует как обвиняемый после 1998 г.

5. В соответствии со ст. 17 Римского Статута и Резолюцией ООН 40/34 Молдова обязана восстановить все нарушенные права жертвы пыток.

### III. Цель и запрашиваемое решение

Прошу судью Стамбол:

1. Признать необходимость создания и введения механизма каскадной уголовной реабилитации жертвы Мачерета Алексея, начиная с дела № 1-568/98 (13.10.1998).
2. Установить обязательный порядок пересмотра всех производств, возникших в результате пыток и виктимизации Мачерета, с признанием его статуса «Victima Jus Cogens».
3. Поручить Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции подготовить план поэтапной реабилитации (каскадный механизм).
4. Включить дело № 1-568/98 в реестр дел *jus cogens* в связи с прямым применением норм *erga omnes*.

### Заключение

Учитывая наличие суда по пыткам, осуждение виновного, но отсутствие реабилитации жертвы, Молдова обязана через решение судьи Стамбол ввести обязательный порядок каскадной реабилитации Мачерета Алексея, начиная с решения судьи Григораш от 13.10.1998, во исполнение норм *jus cogens* и Римского Статута.

С уважением,

---

Мачерет Алексей

Дата: *jus cogens* & *erga omnes*: art. 29 Statutul Rome